



KAMARUDIN BIN AB MALEK

lwn

HAFSAH BINTI GHAZALY

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Mohd Shukor bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Mohd Radzi Bin Hj. Abd Latif (Panel), YA Dato' Mohamad Shakir Bin Abdul Hamid (Panel) Pada 30 September 2022 / 3 Rabiulawal 1444H]

Kes Rayuan No. 10000-041-0138-2020

[Rayuan Terhadap Keputusan Permohonan Interlokutori-Bantahan Awal Dalam Tuntutan Nafkah Isteri Tertunggak]

Pegum Syarie Perayu : *Encik Fakhrol Azman bin Abu Hasan
(Tetuan Azaine & Fakhrol)*

Pegum Syarie Responden : *Encik Wan Amir Akram bin Zainol Abidin
Puan Ainul Fatimah binti Md Hilman
(Tetuan Amir & Elly)*

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini merupakan suatu rayuan yang difailkan oleh pihak Perayu melalui Notis Rayuan bertarikh 23/12/2020 terhadap keseluruhan keputusan YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam, Selangor pada 14/12/2020 dalam Kes Permohonan Bantahan Awal No. : 10400-023-0522-2019. Terma-terma perintah tersebut adalah seperti berikut :

i. Mahkamah menolak permohonan bantahan awal Pemohon berdasarkan peruntukan Seksyen 244 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

ii. Mahkamah memerintahkan kes Saman No.: 10400-023-0522-2019 diteruskan.

iii. Kos prosiding kes adalah ditanggung oleh masing-masing pihak.

[2] Perayu telah memfailkan Alasan Rayuan pada 29/10/2021 yang mengandungi tiga (3) alasan sebagaimana yang dinyatakan pada halaman 387-388 Rekod Rayuan. Selanjutnya pihak-pihak telah memfailkan hujahan bertulis masing-masing secara serentak pada 18/5/2022 sebelum dipanjangkan kepada kami untuk pendengaran pada 28/7/2022 yang lalu.

FAKTA KES

[3] Perayu dan Responden telah berkahwin pada 24/12/1982 di Gombak, Selangor dan telah bercerai dengan kebenaran mahkamah pada 3/12/2018 di Mahkamah Rendah Syariah Daerah Petaling Jaya, Selangor. Sepanjang perkahwinan, pihak-pihak dikurniakan empat orang cahaya mata.

[4] Pada 5/12/2019, Responden telah memfailkan Tuntutan Nafkah Isteri Tertunggak terhadap Perayu di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam, Selangor melalui kes Saman No. 10400-023-0522-2019. Dalam saman tersebut, Responden telah menuntut tunggakan nafkah isteri sebanyak RM400,000.00 atas dakwaan Perayu telah gagal dan cuai memperuntukan nafkah diri kepada Responden bermula

Disember 1982 sehingga Disember 2012 iaitu selama tiga puluh (30) tahun.

[5] Pada 21/8/2020 Perayu telah bertindak memfailkan Permohonan Bantahan Awal (*preliminary objection*) melalui Permohonan No.: 14000-041-0390-2020 di Mahkamah yang sama dengan membawa isu sama ada kelewatan tempoh masa pemfailan tuntutan Responden adalah munasabah dan memudharatkan Perayu berserta isu beban pembuktian. Namun pada 14/12/2020 YA Hakim Bicara telah menolak permohonan tersebut dan memerintahkan sebagaimana terma yang dinyatakan pada perenggan [1] di atas.

[6] Perayu yang tidak berpuas hati dengan keputusan tersebut telah memfailkan rayuannya dengan memplidkan tiga Alasan Rayuan sebagaimana berikut:

- i. YA Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang bahawa kelewatan pihak Responden memfailkan tuntutan tunggakan nafkah, jika ada tunggakan nafkah bermula dari tahun 1982 adalah satu tempoh kelewatan yang melampau berdasarkan doktrin kelewatan yang melampau (*doctrine of laches*).
- ii. YA Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang bahawa pihak Responden tidak pernah disepanjang masa tempoh perkahwinan menuntut sebarang nafkah tertunggak ataupun tidak dibayar daripada Perayu.
- iii. YA Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang kerana telah membuat keputusan dengan tidak mengambil kira fakta bahawa beban bukti bagi membuktikan nafkah telah dibayar adalah diletakkan

pada Perayu tetapi tempoh masa yang berlalu begitu lama adalah tidak munasabah untuk Perayu mendapatkan apa-apa dokumen bagi membuat pembelaan dan merupakan satu kezaliman kepada Perayu.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[7] Berdasarkan pengamatan kami kepada Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan dan penghujahan bertulis yang telah dikemukakan oleh pihak-pihak, kami dapati isu yang berbangkit di hadapan kami dapat disimpulkan kepada SATU isu utama sahaja untuk diputuskan iaitu **sama ada tuntutan nafkah isteri tertunggak yang difailkan oleh Responden adalah terhalang disebabkan berlalunya tempoh masa yang lama.**

[8] Melalui alasan penghakimannya, YA Hakim Bicara menyatakan tiada sebarang peruntukan khusus berkenaan had masa bagi sesuatu tuntutan nafkah isteri dibuat di Mahkamah Syariah. Oleh sebab itu, maka rujukan tepat yang perlu dibuat adalah kepada Hukum Syarak sebagaimana ruang yang diberikan oleh seksyen 245 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 (ETTM). Dalam hal ini YA Hakim Bicara membuat rujukan kepada panduan yang diberikan dalam kes **Kerajaan Negeri Terengganu vs Y.A.M Tengku Ibrahim bin Sultan Ismail Nasaruddin Shah [2008] 1 CLJ (Sya) 172**. Bagi memperkukuh dapatannya, YA Hakim Bicara turut bersandarkan kepada Arahan Amalan No.2 Tahun 2008.

[9] Dengan merujuk kepada Seksyen 6(1)(d) Akta Had Masa 1953, Perayu berhujah tempoh masa pemfailan sebarang tuntutan adalah tidak melebihi enam tahun maksimum bermula dari tindakan atau hak mana-mana pihak dicabuli. Pengawalan tempoh masa tertentu ini bertujuan mengelakkan ketidakadilan kepada

pihak yang dituntut khususnya untuk membuat pembelaan sekiranya difailkan dalam tempoh masa yang disifatkan sebagai kelewatan melampau (*gross negligence*). Menurut Perayu lagi, dalam keadaan ketiadaan peruntukan yang spesifik berhubung dengan penetapan had masa ini di Mahkamah Syariah, peruntukan ini wajar diaplikasi secara teratur bagi memberi keadilan kepada semua pihak dan tidaklah bertentangan dengan Hukum Syarak sebagaimana yang diperuntukan dalam Seksyen 2 dan 3(2) ETTM.

[10] Berhubung dengan prinsip yang diguna pakai dalam kes **Kerajaan Negeri Terengganu vs Y.A.M Tengku Ibrahim bin Sultan Ismail Nasaruddin Shah [supra]**, Perayu berhujah sungguhpun penghakiman tersebut menyatakan tempoh had masa bagi sesuatu tuntutan tidak diperuntukan, namun ia juga menjelaskan dengan berlalunya masa yang lama turut dianggap sebagai penghalang kepada proses pembuktian sekali gus menimbulkan keraguan. Manakala Arahan Amalan No.2 Tahun 2008 pula walaupun tidak menetapkan sesuatu had masa bagi sesuatu permohonan atau tuntutan, namun dalam masa yang sama menghendaki ia dilakukan dengan seberapa segera yang mungkin.

[11] Selain itu Perayu turut mempersoalkan tindakan Responden yang hanya memfailkan tindakan ini selepas berlakunya perceraian pada tahun 2018 tetapi tidak pernah mengambil apa-apa tindakan undang-undang selama dalam tempoh perkahwinan. Menurut Perayu, pada masa yang material Responden tidak pernah membuat sebarang pernyataan berkaitan kemudharatan yang berlaku ke atas dirinya disebabkan isu nafkah. Berdasarkan fakta ini Perayu berhujah bahawa kelengahan yang berlaku tidak wajar dibenarkan. Tempoh yang diambil oleh Responden adalah suatu tempoh yang panjang dan bersifat kelewatan melampau. Oleh itu prinsip *doctrine of laches* adalah terpakai.

[12] Sebagai menjawab hujahan Perayu, Responden menyatakan bahawa bantahan awal Perayu hanya tertumpu pada satu alasan sahaja iaitu berasaskan prinsip undang-undang kelewatan yang melampau. Menurut Responden doktrin ini tidak terpakai di Mahkamah Syariah disebabkan telah wujud prinsip yang mantap sebagaimana ulasan panel rayuan dalam kes **Kerajaan Negeri Terengganu vs Y.A.M Tengku Ibrahim bin Sultan Ismail Nasaruddin Shah serta Arahan Amalan No.2 Tahun 2008**. Dengan mengambil kira pendekatan yang digunakan dalam kes tersebut, Responden menghujahkan tempoh masa yang munasabah bagi suatu pihak memulakan tindakan di Mahkamah Syariah adalah selama mana tempoh yang dituntut tidak melebihi 33 tahun.

[13] Dalam konteks kes ini, tuntutan yang dibuat oleh Responden adalah bermula pada 24/12/1982 sehinggalah bulan Disember 2012 iaitu selama 30 tahun sahaja. Responden turut berhujah bahawa kausa tindakan bukanlah wujud pada 24/12/1982 sahaja tetapi berterusan setiap bulan sehingga Disember 2012 disebabkan Perayu hanya mula membayar nafkah kepada Responden pada tahun 2013.

[14] Berdasarkan penelitian kami kepada undang-undang sedia ada, kami dapati tiada suatu peraturan atau ketetapan khusus berkenaan had masa untuk membuat tuntutan diperuntukan. Justeru kami bersetuju dengan pendekatan yang digunakan oleh YA Hakim Bicara apabila membuat rujukan kepada Hukum Syarak sebagaimana panduan yang diberikan dalam kes **Kerajaan Negeri Terengganu vs Y.A.M Tengku Ibrahim bin Sultan Ismail Nasaruddin Shah**. Dalam kes tersebut Panel Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Terengganu antara lain menyatakan:

[18] Dalam Hukum Syarak, Islam tidak mengiktiraf kaedah berlalu masa yang lama itu sebagai pemilikan atau pengguguran sesuatu hak, tetapi dianggap masa yang lama

itu sebagai penghalang daripada mendengar sesuatu dakwaan tentang hak yang didakwa ada pada suatu masa dahulu yang telah lama berlalu. Halangan ini dikenakan bagi mengelakkan masalah pembuktian dan keraguan asal hak.

[15] Dapatan tersebut adalah berasaskan kepada pandangan Dr. Wahbah al Zuhaili dalam kitabnya yang masyhur, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Jld.4, hlm. 69* yang menyatakan:

فإن الإسلام لا يقر التقادم المكسب على أنه سبب للملكية،
وإنما هو مجرد مانع من سماع الدعوى بالحق الذي
مضى عليه زمن معين، تو في الوقت القضاة، وتجنبها لما
يثار من مشكلات الإثبات، وللشك في أصل الحق

“Islam tidak mengakui kaedah berlalunya masa lama itu sebagai sebab pemilikan, tetapi kaedah berlalu masa lama itu dianggap sebagai penghalang daripada mendengar sesuatu dakwaan tentang hak yang didakwa ada pada suatu masa dahulu yang lama telah berlalu, demi untuk melicinkan perjalanan kehakiman pada waktunya, dan supaya masalah pembuktian dan keraguan tentang asal hak dapat dielakkan.”

[16] Menurut Dr Wahbah lagi, pengguguran sesuatu hak kerana berlalu masa yang lama juga merupakan suatu prinsip yang bertentangan dengan keadilan dan akhlak. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam kitabnya sama yang kami petik:

كذلك لا يقر الإسلام مبدأ التقادم المسقط للحق بترى المالمالبة نه
مدة لولة، فاكساب الحقوق وسقولاها بالتقادم حكم ينافى العدالة
والخلق، ويكفى فى ذلك أن يصير الغاصب أو السارق مالكا

*“Demikian juga, Islam tidak mengakui kaedah “berlalu masa lama itu adalah menggugurkan hak”, yang bererti bahawa dengan berlalu masa yang lama menyebabkan tuntutan tidak boleh lagi dibuat oleh pemiliknya. **Perolehan hak dan gugurnya hak kerana “berlalu masa yang lama” merupakan hukum yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan akhlak. Ini kerana ia membolehkan seseorang perampas atau pencuri memiliki barang yang dirampas atau dicurinya.”***

[17] Semasa menghuraikan terma “berlalu masa yang lama,” Dr Wahbah al-Zuhaili menyatakan bahawa para fuqaha telah menetapkan dalam masa 33 tahun, manakala di dalam **al-Majallah**, (Perkara 1661 dan 1662) menetapkan had masanya selama 15 tahun. Berdasarkan autoriti ini kami bersetuju bahawa secara prinsipnya tempoh masa yang munasabah bagi mana-mana pihak untuk memulakan tindakan di Mahkamah Syariah adalah selama mana tempoh yang tidak melebihi 33 tahun.

[18] Pada hemat kami juga, autoriti di atas adalah konsisten dengan kehendak Arahan Amalan No.2 Tahun 2008 bertajuk Permohonan / Tuntutan Yang Tiada Had Masa yang menjelaskan:

2. *Permohonan atau tuntutan tersebut tidak menyatakan had masa untuk mengambil tindakan hendaklah ianya dilakukan dengan apa cara sesegera yang mungkin. Mahkamah dalam hal ini bolehlah merujuk kepada penghakiman kes Kerajaan Negeri Terengganu Iwn. Tengku Ibrahim dalam Jurnal Hukum Jld. 24 Bhg. 2 sebagai panduan sebelum membuat apa-apa keputusan sama ada menerima atau menolak tuntutan tersebut.*

[19] Berdasarkan autoriti dan Arahan Amalan yang dinyatakan, kami ingin menarik perhatian pihak-pihak bahawa menurut Hukum Syarak hak seseorang untuk membuat tuntutan tidaklah terhalang disebabkan berlalunya tempoh masa yang lama

atau dalam istilah fiqh dikenali sebagai *at-taqadum* (التقادم). Namun begitu pertimbangan yang wajar seharusnya digunakan untuk menyegerakan sesuatu tuntutan memandangkan kelewatan membuat tuntutan bagi sesuatu hak bakal mengundang kesukaran dari sudut pembuktian dan boleh menjejaskan keadilan kepada kedua-dua pihak.

[20] Selain itu, kami bersetuju dengan hujahan Responden bahawa kausa tindakan bagi tuntutan yang dikemukakan bukanlah wujud pada tahun 1982 semata-mata, tetapi yang lebih tepat ia bermula pada tahun tersebut dan berterusan setiap bulan sehingga Disember 2012. Sebarang pertikaian berkaitan punca tuntutan tidak dibuat serta dakwaan wujudnya usaha-usaha yang dilakukan oleh Responden untuk menuntut nafkahnya semasa dalam tempoh perkahwinan pada hemat kami sewajarnya dibangkitkan dalam kes induk tunggakan nafkah isteri.

[21] Berhubung dengan pemakaian *doctrine of laches* dan autoriti-autoriti kes yang berkaitan yang dikemukakan oleh Perayu, pada hemat kami ia bukanlah prinsip yang boleh mengikat mahkamah sepenuhnya dalam kes ini. Hal ini memandangkan telah wujudnya pandangan Syarak berkenaan dengan isu berlalu tempoh masa dan telah menjadi prinsip yang mantap sebagaimana dalam kes yang telah kami rujuk. Justeru pada peringkat ini kami berpendapat bahawa Responden wajar diberikan peluang untuk meneruskan tuntutannya. Dengan membenarkan bantahan ini, ia seolah-olah telah menafikan hak Responden untuk membentangkan tuntutannya sedari awal lagi.

[22] Berdasarkan ulasan-ulasan kami di atas, kami berpuas hati bahawa YA Hakim Bicara telah bertindak betul apabila menolak bantahan awal Perayu. Pada hemat kami tuntutan nafkah isteri tertunggak yang difailkan oleh Responden sewajarnya diteruskan pendengarannya oleh YA Hakim Bicara dan Perayu tentunya diberikan

ruang secukupnya untuk mengemukakan pembelaan. Bagi maksud tersebut kami tidak berhasrat untuk mengganggu keputusan yang telah diberikan oleh YA Hakim Bicara.

KEPUTUSAN

SETELAH kami meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan dan Hujah Pihak-Pihak, maka dengan ini kami sebulat suara memutuskan seperti berikut:-

1. Rayuan Perayu **DITOLAK**.
2. Keputusan YA Hakim Mahkamah Tinggi Shah Alam bertarikh 14/12/2020 dalam kes Mal No.: 10400-041-0390-2020 **DIKEKALKAN**.

Penghakiman ini dibaca dan ditandatangani oleh;

.....
1. YAA DATO' MOHD SHUKOR BIN SABUDIN
Pengerusi

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh;

.....
2. YAA DATUK MOHD RADZI BIN HAJI ABD LATIF

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh;

.....
3. YA DATO' MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor